

0009802-03.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... o celular da vítima, com queixa de roubo, e o relógio o qual se encontrava no pulso do abordado.

Ele foi conduzido a delegacia de polícia e lá reconhecido pela vítima que foi chamada a comparecer justamente para este fim.

Na delegacia, o acusado acabou esclarecendo que estava em companhia de Graice Kelli por ocasião do roubo. Eles são primos e por questões familiares ela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0009802-03.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009802-03.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2121325/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 12875021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 762984/21/020 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 3704/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2121325 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GREICE KELLI NUNES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

LUIZ ABRAÃO DA CONCEIÇÃO NUNES e GREICE KELLI NUNES DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º- A, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal. Isso porque, no dia 30 de abril de 2021, por volta da 01h00min, na Rua Luís Teixeira de Oliveira, altura do numeral 438, Jardim Ângela, nesta cidade e

comarca de São Paulo, LUIZ ABRAÃO DA CONCEIÇÃO NUNES, previamente ajustado e em unidade de desígnios com GREICE KELLI NUNES DOS SANTOS, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 1 Carteira Nacional de Habilitação, 1 cartão do Banco Itaú, 1 Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, 1 cartão de crédito Itaú, 1 cartão de crédito Carrefour, 1 carteira profissional OAB, 1 pen drive da marca Sandisk, 1 relógio da marca Cássio, Álcool em gel, 1 suporte veicular para celular, 3 livros, chaves e controle de casa, guarda-chuva, 2 carregadores para celular, 1 blusa de frio, 1 óculos, 1 aparelho celular Motorola XT1672, 1 aparelho celular Samsung A015, bem como a quantia de R\$ 300,00, pertencentes à vítima C.R.S. (cf. boletim de ocorrência de fls. 10/12 e auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 17).

Apurou-se que LUIZ e GREICE, decidiram praticar um crime de roubo e assim planejaram fazê-lo contra motorista de aplicativo. Então, no dia dos fatos, solicitaram uma corrida através do aplicativo 99 e aguardaram para dar início à empreitada criminosa. Por volta da 01h00min, a vítima chegou ao local combinado, na condução do seu veículo placas OWT-1634 e os acusados embarcaram como se fossem passageiros comuns. No curso da viagem, LUIZ sacou uma arma de fogo e anunciou o roubo, exigindo os bens de C.R.S. Em seguida, LUIZ passou a arma de fogo para GREICE que com ela deu sequência às ameaças à vítima, inclusive encostando o cano da arma na região das costelas do ofendido. LUIZ, então, passou a amarrá-lo com a intenção de restringir ainda mais sua capacidade de reação. A vítima conseguiu se desvencilhar dos denunciados e deixou o local e os denunciados fugiram levando os bens.

Posteriormente, a vítima noticiou o crime através do RDO nº 762984/2021, de fls. 10/12.

No dia 04 de maio de 2021, policiais militares realizavam patrulhamento Rua Ernesto Farrar, altura do numeral 198, Jardim Ângela, nesta cidade e comarca de São Paulo, quando avistam LUIZ em atitude suspeita e deliberaram abordá-lo. Após revista pessoal, em posse do averiguado os policiais encontraram um aparelho celular Samsung A015 e um relógio de pulso da marca Cássio. Após consulta do aparelho via sistema, os milicianos constaram a vinculação ao RDO nº 762984/2021.

Questionado informalmente, LUIZ confessou ser o autor do roubo.

Destarte, o denunciado foi conduzido a Delegacia de Polícia. Ademais, GREICE compareceu espontaneamente na Distrital e aduziu que, na data dos fatos, estava na companhia de LUIZ e solicitaram uma corrida pelo aplicativo 99, porém, com a chegada do motorista o denunciado teria anunciado o assalto. Por fim, negou a participação no delito (cf. termo de declarações de fl. 22).

Formalmente interrogado, LUIZ confessou a autoria no roubo (cf. termo de declarações de fl. 23).

Comunicada sobre a localização dos seus objetos, a vítima compareceu à Distrital onde reconheceu, com absoluta certeza, LUIZ e GREICE como sendo as pessoas que lhe subtraíram seus pertences (cf. auto de reconhecimento de fl. 18).

Os objetos foram devidamente apreendidos e restituídos ao ofendido (cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 17)

Por fim, o crime foi cometido durante a vigência do Decreto nº 64.879/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, no Estado de São Paulo.

Oferecida a denúncia (fls.3/6), foi ela recebida no dia 05 de outubro de 2021 (fls.68/71). O processo foi desmembrado em relação à acusada GREICE KELLI NUNES DOS SANTOS que foi citada (fls.192), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls.121), subscrita pela defesa constituída. Ausentes as hipóteses para a absolvição sumária, designei a audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de dezembro de 2022, às 16:00 horas (fls.193/196), na modalidade remota.

Durante a instrução da causa foram ouvidos dois policiais e a vítima. A ré foi interrogada ao final.

Encerrada a instrução criminal, Ministério Público requereu a condenação da ré nos termos da denuncia, regime fechado sem recurso em liberdade.

A Defesa requereu a absolvição da ré e a ré nos termos do art. 386 VII do CPP.

Outrossim, em caso de entendimento diverso, apresentou as seguintes teses

subsidiárias: a) em caso de condenação, que a pena base seja em seu mínimo legal, nos termos do art. 59 do CP eis que é primária; b) que seja segundo o art. 68 do CP; c) que seja considerada sua confissão como atenuante; d) seja aplicado o regime intermediário para o cumprimento da pena; e) que a ré tenha o direito de apelar em liberdade, diante da sentença condenatória.

Encontram-se, ainda, nos autos, a portaria (fls.8/9); o boletim de ocorrência (fls.10/16;183/184); o termo de depoimento (fls.19/20); o auto de reconhecimento (fls.18); o auto de qualificação (fls.24/25); bem como as folhas de antecedentes (fls.52/58;62).

E o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade vem comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/12 e 13/16, pelo auto de reconhecimento de fl. 18, bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é certa, como mais adiante se verá.

Em primeiro lugar, observo que não houve prisão em flagrante.

Como a vítima esclareceu, ela foi assaltada no dia 02/05/2021 e compareceu a delegacia, para proceder aos reconhecimentos no dia 04/05/2021.

Com efeito, após o assalto a vítima registrou o Boletim de Ocorrência. Dois dias depois, os policiais que se encontravam em patrulhamento de rotina desconfiaram da conduta do corréu Luiz Abraão, já julgado por este fato. Procederam a abordagem e então com ele localizaram o celular da vítima, com queixa de roubo, e o relógio o qual se encontrava no pulso do abordado.

Ele foi conduzido a delegacia de polícia e lá reconhecido pela vítima que foi chamada a comparecer justamente para este fim.

Na delegacia, o acusado acabou esclarecendo que estava em companhia de Graice Kelli por ocasião do roubo. Eles são primos e por questões familiares ela compareceu a Delpol e lá também foi reconhecida pela vítima.

Ocorre que no decorrer do feito, ela não foi localizada e a ação penal foi desmembrada. O acusado Luiz Abraão, que estava preso, já foi julgado.

Na data de hoje novamente realizada a oitiva da vítima e de dois policiais, restou comprovada que a corré participou ativamente do crime, vejamos.

A vítima CRS reconheceu a número 3 (a ré) como a pessoa que o assaltou. Estava fazendo viagens por aplicativo, 99. Foi chamado por uma corrida. Esperou para pegar os passageiros e um casal de aproximou. Os dois entraram no carro. Começou a corrida e após um pequeno percurso, o assalto foi anunciado. Ele estava armado e apontava a arma para o seu pescoço. Ele encostava a arma no pescoço e dizia que a arma estava carregada. Ele mandou encostar. Ele pegou tudo que o declarante tinha. Depois que eles viram que tudo havia sido levado ele passou a arma para ela que continuou com ela nas costelas do declarante. Foi aí que viu uma brecha e conseguiu fugir. Houve uma breve luta corporal e a ré chegou a tentar laçar o pescoço dele. Ela dava ordens o tempo todo e parecia estar mais interessada no assalto do que ele. Quando caiu ao chão, foi chutado, e levou uma coronhada na cabeça da parte dele. Na delegacia a reconheceu pessoalmente. O celular e o relógio também reconheceu. O crime ocorreu em uma sexta e na segunda os reconheceu. No reconhecimento da delegacia, havia mais uma mulher. Era ela quem tentou sufocar o declarante com a corda pois queria que ele perdesse os sentidos.

Como já se decidiu "A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado, na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP- AC - Rel.

Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

O policial Marcos recordou-se dos fatos. Pelo que se recorda parece que foi a moça que pediu o Uber. Estava verificando uma outra situação e percebeu que o correu, ao visualizar a equipe, teve uma atitude estranha e então foi abordado. Ele estava com um celular e pelo IMEI deu como roubado. Ele estava com um relógio no pulso que também era da vítima. Pelo celular identificaram a vítima na delegacia. O acusado isentou a esposa e a pedido da família ele disse que a pessoa que quem efetivamente teria sido uma prima ou uma cunhada. Foi a família dele quem buscou a ré. A esposa chegou na abordagem, ainda na rua e ele, na delegacia com medo da esposa, inocente, acabar tendo problemas, indicou a verdadeira comparsa. A ré confessou para a família.

O policial Lucas também reconheceu a ré de uma ocorrência. Encontrou o acusado que estava com celular produto de roubo. Foi aí que ele confessou o crime. A esposa compareceu no local da abordagem para apresentar os documentos dele. Ele estava vindo em direção da viatura e mudou de direção repentinamente o que chamou a atenção. Posteriormente a ré compareceu a delegacia e confessou o roubo.

Por fim, a ré admitiu a prática do delito, vejamos.

Greice Kelli tem 22 anos de idade. Mora com a mãe. Trabalhava na Adega do Geninho. Quando foi presa era sustentada pelos pais e cuidava dos sobrinhos. Nunca foi processada anteriormente. Luiz Abraão é primo da interroganda. Quanto aos fatos, estava na pracinha, muito louca. Ele a chamou para roubar. No começo não aceitou mas depois disse, ah vamo. Entrou no Uber e então o sentenciado, logo após, tirou a arma da bolsa e disse que era um assalto. Foi Luiz quem amarrou a vítima. Segurou a vítima mas em momento algum encostou a arma na vítima mas reconhece que pegou a corda. Tudo ficou para Luiz. Está arrependida.

Além da firmeza da demonstrada pela vítima em seus depoimentos, temos a confissão da acusada e a oitiva das demais testemunhas.

De início, as palavras dos agentes estatais, além de harmoniosas entre si, guardam conformação com o restante da prova, razão pela qual inexistem quaisquer motivos para suspeitar de suas credibilidades. Nem se diga que a condenação não pode basear-se na palavra dos agentes estatais, já que estes testemunhos podem e devem ser aceitos como prova idônea, salvo quando evidente alguma situação ou circunstância que indique o contrário. Neste sentido, cita-se: "É inaceitável a preconceituosa alegação que o depoimento de policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório."- (TACrimSP, RT, 530/372). No mesmo sentido (TACrimSP, Acrim 795.471, RJDTACrim 18/80, TJSP, Acrim 165.319, RT 714/349).

Desse modo, sendo suas versões irretorquíveis, merecem total acolhimento.

No mais, as majorantes estão comprovadas.

Com efeito, ambas as causas de aumento, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, também encontram amparo na idônea palavra da vítima, no sentido de que fora "assaltada" por dois indivíduos, um casal, ao menos um deles armado.

Aliás, nesse particular, consigno que a apreensão da arma não é imprescindível para o reconhecimento de seu emprego pelos agentes do roubo, se sua utilização está relatada nas declarações do ofendido, firmes e consentâneas com as demais provas colhidas, como no caso.

Neste sentido: "A falta de apreensão da arma não acarreta a insubsistência da causa de aumento de pena prevista pelo art. 157, § 2º, I, do C.P., pois a circunstância pode ser suprida por outro meio probatório, testemunhal, inclusive" (TACRIM-SP-AC-Rel. Haroldo Luz RT 608/362). Igualmente: "O testemunho da vítima é suficiente para comprovar a presença e/ou a utilização de armas, não sendo imprescindível a sua apreensão" (TACRIM-SP-AC- Rel. Marrey Neto RJD 10/142).

Comprovada a autoria e a materialidade, observo que não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a sua punibilidade, razão por que procede a presente ação penal.

Passo à dosagem das penas, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal. Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena em seu mínimo na medida em

que a acusada é primária e não ostenta antecedentes. Quanto as demais circunstâncias do crime, desfavoráveis a acusada devido a violência empregada, desde já observo que a ré, por ocasião dos fatos era menor de 21 anos de idade já que nasceu em 01/11/2020.

Portanto, considero a sua menoridade bem como a sua confissão, são aqui compensadas razão pela qual mantenho apenas em seu mínimo pena em seu mínimo. Em segunda fase, ressalta-se a não aplicação da agravante relacionada pelo Ministério Público prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, dado que tal circunstância (calamidade pública) não guarda nexos causal com o caso, sendo que o réu não se aproveitou da situação de pandemia causada pelo COVID-19 para o cometimento do delito. Adota-se, pois, interpretação restritiva acerca da aplicação dessa agravante, sob pena de aplicá-la a todo e qualquer delito cometido em território nacional a partir de 16.03.2020.

Em terceira fase observo que o crime foi duplamente qualificado pela utilização da arma de fogo e concurso de agentes. Ocorre que no caso concreto, o princípio da proporcionalidade recomenda a aplicação de uma única causa de aumento, como faculta o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, pelo que aplico apenas a fração de exasperação de 2/3 (dois terços), nos termos da novel legislação nº. 13.654/18.

Isto porque, embora ativa a participação da ré, entendo que não foi suficiente a impedir que a vítima conseguisse fugir. Além do que, a ré é muito jovem, primária, razão pela qual entendo desnecessário o segundo aumento.

Portanto, pela utilização da arma de fogo, aumento a pena em 2/3 (dois terços) e chego ao resultado de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME FECHADO (art. 33, parágrafos 2º, "b" e 3º, do Código Penal).

E de regime mais brando não há que se falar, nos termos da r. decisão proferida pelo i. Desembargador Luiz Soares de Mello, colacionada em apelação Criminal nº 1.439-961-1, da E. 6ª Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, relator Maia da Cunha: "Não é mais possível ignorar os traumatismos das grandes e pequenas cidades, do país inteiro, enfim, com a onda nefasta de violência que assola nossa terra. Não é mais possível compactuar com benesses indevidas, "data vênica", com moderações impossibilitadas a quem não é e nem pretende assim ser e nem foi, no caso com a sociedade onde vive e com os milhares de cidadãos honrados deste país, que lutam e sofrem para sobreviver. Não é mais possível fechar os olhos para o fato de que regime nenhum, senão o fechado, é que extirpa do convívio gente que não faz por merecer este. Não é mais possível a qualquer, muito menos ao Judiciário, negar realidade evidente, encarada e pendente, que é a quase falência de sistemas alternativos de cumprimento de pena. Ou se encarcera o cidadão que merece ser encarcerado, tais aqueles que, como aqui, praticam violência e esquecem-se de que vivem em coletividade, ou se joga por terra um dos atributos mais marcantes do Judiciário, que também e obviamente é o de combater a criminalidade. Que se faça até onde as mãos alcançam. E se o Judiciário pode fazê-lo, que o faça, desde logo e de pronto, para que não seja posteriormente responsabilizados." (Revisão Criminal nº 461.926/2, São Paulo, VT9807).

Ante o exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e o faço para CONDENAR GREICE KELLI NUNES DOS SANTOS, qualificada nos autos, por infração ao disposto no 157, §2, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime fechado, e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa fixados em seu mínimo legal.

Tendo em vista a natureza do roubo, praticado com grave ameaça à pessoa, exercida pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, o que revela periculosidade de seus executores, em cumprimento ao que prescreve o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reviso a necessidade da manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do acusado.

Com efeito, a acusada foi denunciada e condenada pela prática de crime gravíssimo, e que vêm causando grande instabilidade social, motivo pelo qual deve ser severamente reprimida. Facilmente a situação poderia ter caracterizado um crime de

latrocínio.

A gravidade do crime é concreta assim como é concreta a necessidade da manutenção da acusada no cárcere pois a medida extrema encontra esteio também na efetiva aplicação da lei penal e na manutenção da ordem pública, que precisa ser preservada.

“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face de gravidade do crime e de sua repercussão.” (Supremo Tribunal Federal, Min. Carlos Madeira, RTJ 124/033).

Acrescente-se, ainda, que a primariedade e a ausência de maus antecedentes não são elementos que, por si só, impedem a decretação da prisão preventiva, quando outros se fazem presentes e recomendam a medida extrema.

Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“a primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são obstáculos para a decretação da prisão preventiva: as causas enumeradas no artigo 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos”. (in Código de Processo Penal Comentado, 8ª edição, Ed. RT, p. 627, 2008, São Paulo).

Naturalmente que não tem condições de responder ao processo em liberdade.

Assim, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal nego o recurso em liberdade, bem como mantenho a PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor do acusado e determino seja ele recomendado na prisão em que se encontra.

A fixação de outras cautelares, neste caso concreto, não se mostram suficientes. Consequentemente, não poderá recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, seja o nome da réa lançado no rol dos culpados, bem como comunique-se a Justiça Eleitoral para os devidos fins, expedindo-se a guia de execução provisória, em caso de recurso, ou guia definitiva.

Regularize-se estes autos eletrônicos no fluxo digital da fila "acompanhamento de preventiva decretada", encaminhando-os à conclusão, para revisão da necessidade da manutenção da prisão ora imposta, no prazo estipulado no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal.

Publicada em audiência.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA